

[별표]

정보의 공개대상 선정기준과 절차 등(제5조 관련)

1. 공개대상 선정기준

가. 행정처분 관련사항 : 위반행위의 내용 및 정도, 위반 기간 및 횟수, 위반행위로 인하여 발생한 피해의 범위 및 결과 등을 고려하여 선정

나. 법원 또는 행정심판위원회의 결정 또는 판결 : 가목에 따라 공개한 행정처분에 대한 법원 또는 행정심판위원회의 결정 또는 판결

2. 공개대상 선정절차

가. 센터는 제5조제1항에 따른 정보의 공개여부를 심의하기 위하여 심의위원회를 구성·운영한다. 이 경우 심의위원회의 구성 및 운영방법은 기후에너지환경부와 협의하여 정한다.

나. 센터는 제1호가목의 정보를 공개하기 전에 사업자에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 그 사업자가 통지를 받은 날부터 10일 이내에 소명자료를 제출하거나 심의위원회에 출석하여 의견을 진술할 수 있도록 소명 기회를 주어야 한다. 다만, 폐기물처리업자가 영업정지, 허가취소 등의 처분을 받아 이를 배출자에게 신속히 알릴 필요가 있는 경우에는 생략할 수 있다.

3. 공개시스템 : 「폐기물관리법」 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램(allbaro.or.kr)

4. 공개기간 : 공개를 시작한 날로부터 1년. 다만, 행정처분 기간이 1년을 초과하는 경우에는 해당 행정처분의 종료일까지 공개